

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106245-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: LUCAS FONSECA DOS SANTOS DE QUEIROZ

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5106245-38.2024.4.02.5101

510015100341 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5106245-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: LUCAS FONSECA DOS SANTOS DE QUEIROZ

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência, interposto sob a alcunha de Agravo de Instrumento, em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 19ª VF do Rio de Janeiro [evento 8, DESPADEC1], em que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo demandante.

Em suas razões recursais, pretende ver concedida a gratuidade de justiça, ao argumento principal de que foram apresentados a declaração de hipossuficiência e o contracheque comprovante de renda mensal líquida de e R\$ 3.654,42 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Consoante art. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01, que rege os Juizados Especiais Federais, à parte do recurso nominado, somente caberá recurso em face de decisão que deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

No mesmo sentido, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019, é no sentido da irrecurribilidade das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos juizados, salvo se tratar de deferimento de tutela provisória.

Não sendo a decisão atacada relativa ao deferimento ou indeferimento de tutela provisória, resta flagrante o não cabimento do presente recurso.

Vale ressaltar, todavia, que o pedido de gratuidade pode ser renovado pela demandante em sede recursal, na eventualidade de oposição de recurso nominado contra sentença proferida no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.